T.C. BASBAKANLIK OSMANLI ARSIVI DAIRE BASKANLIGI (BOA)

Formule de la déclaration demandée

Le soussigné, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté Impériale le Sultan, certifie et déclare que le nouveau code pénal promulgué dans l'Empire Ottoman a commencé à être mis en vigueur et à être exécutoire depuis le (date précise à la turque et à la franque précisant le jour, mois, année) époque jusqu'à laquelle l'ancien code avait force de loi.

En foi de quoi ai délivré le présent certificat aux fins que de droit.

(date)

(signature)

(Sceau du Ministère)

OSMANLI ARŞİVİ
HR.H
169 5 77
Zurk (2 shf 604)

HR.H.00169.00005.077

T.C. BASBAKANLIK OSMANLI ARSIVI DAIRE BASKANLIGI (BOA)

N. G. 752.
N. S. 54.

OSMANLI ARŞİVİ
HR.H
169 | 5 | 76
2 vrk

Bologne le 25 Avril 1860.

Monseigneur,

Je me félicite d'avoir pris la décision de venir moi-même ici car autrement le procès des faussaires que nous avions fait arrêter pour fabrication de faux cachés aurait traîné indéfiniment.
Les autorités judiciaires ici prétendent rejeter la responsabilité sur la police de Constantinople en affirmant avoir remis à Monsieur Skiadès, lors de son départ d'ici, une note, réquisitoire, demandant des informations, des actes et documents, sans lesquels le jugement ne pouvait avoir lieu, que Mr. Skiadès promit d'envoyer aussitôt son arrivée à Constantinople et qu'elles lui reprochent de n'avoir jamais envoyé.
Plus il est de fait que les évènements

Son Excellence
Fuad Pacha.
Ministre des Affaires Etrangères
Vte Vte Vte
Constantinople.

HR.H.00169.00005.076

T.C. BASBAKANLIK OSMANLI ARSIVI DAIRE BASKANLIGI (BOA)

politiques et les changements successifs de Gouvernements arrivés ici ont aussi contribué à jeter la perturbation dans tous les services publics. Actuellement que l'on vient à un état plus normal et régulier, j'espère pouvoir arriver à une solution et je m'occupe activement à étudier avec soin tout le dossier d'accord avec le procureur royal.

Les divers documents que Votre Excellence m'a successivement envoyés et que j'ai transmis aux autorités judiciares ici, répondent, en grande partie, aux informations que ces autorités demandaient; mais il est un point sur lequel elles veulent absolument être encore éxactement renseignées, c'est l'époque précise à laquelle le nouveau code criminel a commencé à être mis en vigueur. Comme le crime a été commencé ici par la fabrication des faux caimés et accompli en Turquie par leur mise en circulation, la législation de ce pays accorde aux inculpés le bénéfice de l'application de la loi la plus douce entre celle des deux pays; et comme on se trouve en présence de deux codes Ottomans qui diffèrent

essentiellement entre eux quant aux peines applicables aux faux monnoyeurs, les légistes ici affirment ne pas pouvoir procéder au jugement sans savoir la date précise de la mise en éxecution du nouveau code, qui est de beaucoup le plus sévère, afin de pouvoir éclairer la conscience des juges sur la loi qui était en vigueur à l'époque à laquelle le crime a été commis.

Ci-annexé j'ai donc l'honneur de transmettre à Votre Excellence une formule conformement à laquelle je la prie de vouloir bien me transmettre, sans aucun retard, un certificat en toute règle, afin de lever encore cette difficulté et me mettre à même de pousser activement le jugement des inculpés.

Ainsi que mes informations particulières me le faisaient appréhender j'ai trouvé que les accusés avaient été provisoirement mis en liberté, à condition de garder les arrets chez eux, sous caution, et sous la surveillance de la police, par une ordonnance du 26 Juillet 1859 rendu par Mr. le Ministre de grace et de justice du Gouvernement provisoire de l'Emilie et basé sur le motif que les documents demandés à Constantinople tardant trop à arriver il était inhumain de garder indéfiniment les prevenus en prison.

J'ai déja fait des démarches auprès du Ministère

T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HR.H.00169.00005.076

T.C. BASBAKANLIK OSMANLI ARSIVI DAIRE BASKANLIGI (BOA)

HR.H.
169/5

Royal des affaires Etrangères pour faire rapporter cette ordonnance et faire réintégrer les inculpés dans les prisons de l'état, mais je trouve beaucoup de difficultés de la part du Ministère de la justice de Turin. Je continuerai néamoins à agir avec énergie auprès du Gouvernement Sarde pour obtenir ce but que je considère comme indispensable aux fins de la justice ; je ne reculerai pas devant mon devoir, certain de l'approbation et de l'appui de Votre Excellence.

J'ai l'honneur d'être, Monseigneur,

De Votre Excellence

le très humble et très dévoué serviteur

Rustem

T.C. BASBAKANLIK
OSMANLI ARŞİVİ
DAİRE BAŞKANLIĞI
DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HR.H.00169.00005.076